

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 805/2533

นายเกษ ใหม่จรรยา

โจทก์

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

จำเลย

นายเกษ ใหม่จรรยา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์หลังพ้นกำหนดเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว จึงมีคำสั่งไม่รับ

โจทก์เห็นว่า โจทก์ไม่รู้กฎหมายว่าจะต้องอุทธรณ์คำพิพากษากายในกี่วัน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 45)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงาน หรือใช้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง อัตราสุดท้าย 180 วัน จำนวน 22,830 บาท และค่าเสียหายจำนวน 5,101,820 บาท

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 41)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 42)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่จำเลยอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย ไม่เป็นเหตุที่จะอ้างได้ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่จำเลยอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย ไม่เป็นเหตุที่จะอ้างได้ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ก้าน อันนันทน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>